

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3744/2541

พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล

ลุมพินี

ผู้ร้อง

ผู้ต้องหา

ผู้ร้อง

นางสาว มะลิ นินทร์ สัมภาวะวรพันธ์

ผู้ร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 7,
มาตรา 8

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 7 ที่บัญญัติให้พนักงานสอบสวนส่งตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับไปยังพนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลให้ทันภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบแปด ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับนั้นเป็นบทบัญญัติเพื่อให้การดำเนินคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงต้องล่าช้าและทำให้ผู้ต้องหาต้องถูกควบคุมตัวไว้นานเกินสมควรแก่เหตุและความจำเป็น คดีนี้นอกจากผู้ร้องจะได้ขออายัดตัวผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวนในคดีอื่นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2540 แล้ว และในวันเดียวกันผู้ร้องยังได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา แจ้งสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา รวมทั้งได้สอบคำให้การผู้ต้องหาไว้ด้วยดังนี้ กรณีหาใช่เป็นกรณีที่ผู้ร้องขออายัดตัวผู้ต้องหาแต่เพียงอย่างเดียวไม่ แต่ต้องถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ร้องได้จับผู้ต้องหาแล้ว หรือผู้ต้องหาถูกจับแล้วตั้งแต่นั้น แม้ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ในคดีอื่น และพนักงานสอบสวนในคดีนี้เพิ่งได้ตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีในภายหลัง โดยผู้ต้องหาได้รับการปล่อยชั่วคราวไปในคดีนี้ ก็คงมีผลแต่เพียงทำให้ผู้ร้องมีต้องยื่นคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหาตาม พระราช

บัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 8 เท่านั้น แต่ผู้ร้องยังมีหน้าที่ต้อง ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยสำนวนการสอบสวนไปยัง พนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องผู้ต้องหาให้ทันภายใน กำหนดเวลาสี่ สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับ ดังกล่าว และถ้าไม่สามารถฟ้องได้ทัน ภายในกำหนด ผู้ร้องก็ต้องยื่นคำร้องขอผิดฟ้องต่อศาลต่อไป เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้อง ขอผิดฟ้องคดีนี้เกินกำหนดเวลา สี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับศาลจึง ไม่อาจ รับ คำร้อง ของ ผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไปได้ ชอบที่ศาลจะสั่ง ยกคำร้องขอผิด ฟ้องของผู้ร้องเสีย

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอผิดฟ้องเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2540อ้างว่า ผู้ต้องหาหลอก ลวงบริษัทเอแอนด์ทีพี ชัฟฟลายส์ จำกัดผู้เสียหายว่ารู้จักนายทุนชาวต่างประเทศ สามารถกู้เงินจากต่างประเทศได้ 30,000,000 บาท แต่ผู้เสียหายต้องเสียค่าใช้จ่าย 88,000 บาทผู้เสียหายหลงเชื่อต้องการกู้เงินจึงจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้ผู้ต้องหาไป และรอการอนุมัติกู้เงินตามที่ผู้ต้องหาผิดต่อมาวันที่ 7 พฤษภาคม 2540 ผู้เสียหาย ทราบว่ามีผู้ขอกู้เงินรายอื่นมาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่ผู้ต้องหา ผู้เสียหายจึงร้องทุกข์ ต่อผู้ร้องเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 การกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2540 ผู้ต้องหาถูก จับในคดีอื่น ผู้ร้องจึงขออายัดตัวเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีนี้ได้สอบถามให้การ แจ้ง ข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ต้องหาทราบแล้วในวันเดียวกันนั้นต่อมาผู้ ต่อกหาได้รับการปล่อยชั่วคราวในคดีอื่นและพนักงานสอบสวนในคดีอื่นได้ส่งตัวผู้ ต่อกหาให้ผู้ร้องควบคุมตัวในคดีนี้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2540 เวลา 16.20

นาฬิกา โดยได้รับการปล่อยชั่วคราวและยังไม่สามารถฟ้องได้ จึงขออนุญาตให้ผิด
ฟ้องต่อไปมีกำหนด 6 วัน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ต้องหาถูกจับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2540 การที่
พนักงานสอบสวนยื่นขอผิดฟ้องวันนี้ (28 มิถุนายน 2540) เป็นการขอผิดฟ้องเกิน
กำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาคความ
อาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 7 ที่บัญญัติให้พนักงานสอบสวนส่งตัวผู้ต้องหา
ที่ถูกจับไปยังพนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลให้ทันภายใน
กำหนดระยะเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับนั้น เป็นบทบัญญัติเพื่อ
มิให้การดำเนินคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงต้องล่าช้าและทำให้ผู้ต้องหาต้อง
ถูกควบคุมตัวไว้นานเกินสมควรแก่เหตุและความจำเป็น ฉะนั้น เมื่อปรากฏว่านอก
จากผู้ร้องจะได้ขออายัดตัวผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวนในคดีอื่นเมื่อวันที่ 21
มิถุนายน 2540 แล้ว ในวันเดียวกันผู้ร้องยังได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาตามบันทึก
การแจ้งข้อหา บันทึกการแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา รวมทั้งได้สอบคำให้การผู้
ต้องหาไว้ด้วยแล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2540 หาใช่เป็นกรณีที่ผู้ร้องขออายัดตัวผู้
ต้องหาแต่เพียงอย่างเดียวไม่ จึงต้องถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ร้องได้จับผู้ต้องหาแล้วหรือผู้
ต้องหาถูกจับแล้วตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2540 แม้จะได้ความว่าผู้ต้องหาถูก
ควบคุมตัวอยู่ในคดีอื่นและพนักงานสอบสวนในคดีนี้เพิ่งได้ตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2540 โดยได้รับการปล่อยชั่วคราวไปในคดีนี้ก็คงมีผลแต่เพียงทำให้ผู้ร้องมีต้องยื่นคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 8 เท่านั้น ผู้ร้องยังจะต้องส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องผู้ต้องหาให้ทันภายในกำหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับดังกล่าว และถ้าไม่สามารถฟ้องได้ทันภายในกำหนด ผู้ร้องก็จะต้องยื่นคำร้องขอผิดฟ้องต่อศาลต่อไป เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอผิดฟ้องเกินกำหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับเช่นนี้ จึงเป็นกรณีที่ไม้อาจรับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไปได้

พิพากษายืน

(บุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล-ชลอ บุญยเนตร-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ